

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2230/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายประเสริฐ แซ่หว่อง

จำเลย

นายประเสริฐ แซ่หว่อง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 15

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาข้อ 2.1 เป็นฎีกาข้อกฎหมายไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ฎีกาข้อ 2.2 เป็นฎีกาข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งคดีของจำเลยต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งอีกทั้งเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้น และการกักกันก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 219 ทวิ วรรคหนึ่ง ดังนั้นจึงไม่รับฎีกา ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องโจทก์ยังต้องนำสืบพยานหลักฐานประกอบให้รับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 176 วรรคแรก ซึ่งมีได้หมายความว่าศาลจะต้องพิพากษาลงโทษจำเลยเสมอไปเมื่อให้การรับสารภาพ คดีนี้โจทก์ไม่ได้สืบ พยานหลักฐานประกอบจึงเป็นกรณีมีเหตุที่จะยกฟ้องเนื่องจากจำเลย มิได้กระทำความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 185 และ มาตรา 227 วรรคสอง นั้น เป็นปัญหา ข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการ

วินิจฉัย และฎีกาที่ว่า ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัย ปัญหาที่ว่าศาลอุทธรณ์พิพากษา
ลงโทษ กักกันจำเลยไม่ได้ เพราะจำเลยไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกรวม
2 คดี จึงขาดองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41 นั้น เป็น
ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้
พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 37)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
335(3)(8) วรรคสาม จำคุก 6 ปี เพิ่มโทษหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 92 จำคุก 8 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี
นับโทษจำคุก คดีนี้ต่อจากโทษจำคุก 2 ปี ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2570/2536
ของศาลอาญาธนบุรี และให้กักกันจำเลยไว้เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษกับให้
จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืน คิดเป็นราคา 1,242,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 34 แผ่นที่ 3)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 37)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาข้อ 2.1 ว่า แม้จำเลยให้การรับสารภาพแล้ว แต่
โจทก์ไม่สืบพยานหลักฐานประกอบศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้อง เห็นว่า เป็นฎีกาข้อ

กฎหมายที่ไม่เป็นสาระ แก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ส่วนที่จำเลยฎีกาข้อ 2.2 ว่า จำเลยเคยถูกศาลพิพากษา ลงโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มาเพียงครั้งเดียว มิใช่สองครั้งตามที่ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ศาลจึงพิพากษาให้กักกัน จำเลยไม่ได้นั้น เป็นการเถียงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ ยุติ และต้องห้ามฎีกาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกา ของจำเลย จึงมีผลอย่างเดียวกับการฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามฎีกาตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาข้อ 2.1 ว่า แม้จำเลยให้การรับสารภาพแล้ว แต่ โจทก์ไม่สืบพยานหลักฐานประกอบศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้อง เห็นว่า เป็นฎีกาข้อ กฎหมายที่ไม่เป็นสาระ แก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ส่วนที่จำเลยฎีกาข้อ 2.2 ว่า จำเลยเคยถูกศาลพิพากษา ลงโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มาเพียงครั้งเดียว มิใช่สองครั้งตามที่ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ศาลจึงพิพากษาให้กักกัน จำเลยไม่ได้นั้น เป็นการเถียงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ ยุติ และต้องห้ามฎีกาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกา ของจำเลย จึงมีผลอย่างเดียวกับการฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามฎีกาตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(จเร อำนวยการพัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ